



PS-NC-014

POLÍTICA SEGURIDAD EN LOS ACUERDOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Nivel Central

Versión Oficial Actual v03 – Diciembre 2024

	Responsable	Fecha	Firma
Elaborado	Pablo Torres - Jefe V/A	18.12.2024	
Revisado	José V/A	18.12.2024	
Aprobado	Jorge Hazaña	18.12.2024	



POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LOS INTERCAMBIOS DE INFORMACIÓN					
	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Nivel Central				
	MINISTERIO DE SALUD	ID: PS-NC-014	Versión: 3	Página 2 de 16	TLP:BLANCO

Contenido

1	PROPÓSITO.	3
2	ALCANCE O ÁMBITO DE APLICACIÓN.	3
3	MARCO NORMATIVO Y DOCUMENTOS RELACIONADOS.	4
4	ROLES Y RESPONSABILIDADES.	6
5	MATERIAS QUE ABORDA.	7
5.1	Consideraciones generales.	8
5.2	Seguridad de los servicios de red.	8
5.3	Acuerdos de transferencia de información.	9
5.4	Políticas y procedimientos de transferencia de información.	13
5.4.1	Directrices generales.	13
5.4.2	Intercambio de Información Manual.	13
5.4.3	Intercambio vía correo electrónico institucional.	14
5.4.4	Interoperación entre sistemas.	14
5.5	Restricciones y prohibiciones.	15
6	MECANISMO DE DIFUSIÓN.	15
7	PERÍODO DE REVISIÓN.	15
8	EXCEPCIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA.	16
9	HISTORIAL Y CONTROL DE VERSIONES.	16

POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LOS INTERCAMBIOS DE INFORMACIÓN					
	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Nivel Central				
	MINISTERIO DE SALUD	ID: PS-NC-014	Versión: 3	Página 3 de 16	TLP:BLANCO

1 PROPÓSITO.

Establecer las directrices que garanticen la protección y seguridad en el intercambio de información sensible entre el Ministerio de Salud (MINSAL), y organizaciones externas.

Estas directrices se aplican a los siguientes aspectos:

- Servicios de red utilizados para la transmisión de información.
- Procedimientos para la transferencia de datos entre las partes.
- Contenido mínimo de los acuerdos que regulan las condiciones del intercambio de información.
- Compromisos de confidencialidad que aseguren la protección de los datos sensibles y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad de la información.

2 ALCANCE O ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Esta política se refiere a toda la información física y electrónica contenida en los sistemas de información del MINSAL nivel central, residentes en las Subsecretarías de Salud Pública y Redes Asistenciales, que requiera ser entregada a entidades externas. Bajo las siguientes modalidades:

- Acuerdos de intercambio de información con organizaciones externas, bajo el concepto de interoperabilidad de sistemas.
- Intercambio de Información con organizaciones externas, por traspaso de información vía correo electrónico, por acceso a Internet, login a otros sistemas, y/o por cualquier medio magnético o de almacenamiento, papel o medio disponible.

Es aplicable a todos los funcionarios (planta, contrata, reemplazos y suplencia), personal a honorarios y terceros (proveedores, compra de servicios, etc.), que presten servicios para la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

En cuanto a las temáticas de protección abordadas, el ámbito de aplicación de esta política corresponde al (a los) Dominio(s) de Seguridad de la Información y Controles de Seguridad respectivos, detallados a continuación:

Alcance de Dominios y Controles de Seguridad de la Información		
Estándar	ID Control	Nombre del Control
ISO 27001:2022	A.08.21	Seguridad de los servicios de red.
	A.05.14	Transferencia de Información.
	A.06.06	Acuerdos de confidencialidad o no divulgación.

POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LOS INTERCAMBIOS DE INFORMACIÓN				
	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Nivel Central			
	MINISTERIO DE SALUD	ID: PS-NC-014	Versión: 3	Página 4 de 16
TLP:BLANCO				

3 MARCO NORMATIVO Y DOCUMENTOS RELACIONADOS.

- **Marco Normativo.**

- NCh-IS027001:2022: Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad – Sistemas de gestión de la seguridad de la información – Requisitos.
- El Marco Jurídico referido a los Sistemas de Seguridad de la Información (SSI), publicado en el portal del CSIRT del Ministerio del Interior.

- **Documentos Relacionados.**

- Documento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, disponibles en isalud.minsal.cl.

- **Leyes o Decretos:**

- DFL N° 1, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes N° 18.933 y N° 18.469.
- Ley 19.650, que perfecciona las normas del área de la salud.
- Ley N° 19.966, que Establece un Régimen de Garantías Explícitas en Salud. La Ley N°19.966 fue promulgada el 25 de agosto de 2004 y publicada el 03 de septiembre de 2004.
- Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada¹.
- Ley N° 20.285, de 2008, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sobre acceso a la información pública.
- Ley N° 20.584, de 2012, Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, regula derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.
- Ley N° 20.120, de 2006, Ministerio de Salud, Subsecretaría de Salud Pública, sobre la investigación científica en el ser humano, su genoma, y prohíbe la clonación humana.
- Ley N° 21.180, Ley de Transformación Digital del Estado, establece directrices para la modernización de los procesos y servicios digitales en instituciones públicas. Tiene implicaciones en la privacidad y la protección de datos personales, ya que establece estándares para la seguridad de la información en servicios y plataformas digitales, fomentando la eficiencia sin comprometer la confidencialidad y la integridad de los datos de los ciudadanos.
- Ley N° 20.724, de 2014, Ministerio de Salud, modifica el código sanitario en materia de regulación de farmacias y medicamentos.

¹ Si bien la ley N° 21.719, publicada en el Diario Oficial el día 13 de diciembre de 2024 cambia el nombre de la ley N° 19.628, esta ley entrará en vigor el 01 de diciembre de 2026.

POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LOS INTERCAMBIOS DE INFORMACIÓN					
	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Nivel Central				
	MINISTERIO DE SALUD	ID: PS-NC-014	Versión: 3	Página 5 de 16	TLP:BLANCO

- Ley N° 21.541, de 2023, que modifica la normativa que indica para autorizar a los prestadores de salud a efectuar atenciones mediante telemedicina.
- Ley N° 21.668 establece la interoperabilidad de las fichas clínicas, sobre protección de datos establece un marco legal para salvaguardar la privacidad y los derechos de los ciudadanos en relación con sus datos personales.
- Ley N° 21.459, que establece normas sobre delitos informáticos, deroga la ley N° 19.223 y modifica otros cuerpos legales con el objeto de adecuarlos al Convenio de Budapest.
- Ley N° 21.663, sobre Marco de Ciberseguridad, esta ley proporciona un marco para asegurar la ciberseguridad de infraestructuras críticas, que indirectamente impacta en la protección de datos.
- Decreto N° 41, de 2012, del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento sobre fichas clínicas.
- Decreto N° 533, de 2015, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece el marco regulatorio en ciberseguridad para las instituciones públicas en Chile, que incluye normas para la protección de la información, la gestión de incidentes de ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas, en las que se procesan datos personales.
- Decreto N° 6, de 2021, del Ministerio de Salud, Reglamento sobre acciones vinculadas a la atención de salud realizada a distancia.
- Decreto 273, de 2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece la obligación de reportar incidentes de ciberseguridad a los organismos del Estado al CSIRT de gobierno.
- Decreto N°285, de 2025, que aprueba el reglamento del procedimiento de calificación de los operadores de importancia vital de la ley N° 21.663.
- Decreto N°295, de 2025, que aprueba el reglamento de Reporte de Incidentes de Ciberseguridad de la ley N° 21.663.
- Decreto N°7, de 2025, que aprueba la Taxonomía de Incidentes de Ciberseguridad.
- D.F.L. N°29, de 2005, Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre estatuto Administrativo.
- D.F.L. N° 1/19.653, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
- Decreto Supremo N° 7, de 2023, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que establece una Norma Técnica de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, en concordancia con la Ley N° 21.180 sobre Transformación Digital del Estado. Que tiene el objetivo de definir estándares mínimos de seguridad y ciberseguridad para todos los órganos de la administración pública en Chile, contribuyendo a la protección de los datos personales y a la seguridad de la información en los sistemas digitales gubernamentales.

POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LOS INTERCAMBIOS DE INFORMACIÓN					
	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Nivel Central				
	MINISTERIO DE SALUD	ID: PS-NC-014	Versión: 3	Página 6 de 16	TLP:BLANCO

- Decreto Exento N° 51, de 2024, del Ministerio de Salud, que aprueba norma general técnica N° 237, “Estándares asociados a las acciones y prestaciones de salud a distancia y telemedicina”
- Resolución Exenta N°7, de 2025, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Agencia Nacional de Ciberseguridad, que aprueba taxonomía de incidentes de ciberseguridad.
- Resolución Exenta N°2, de 2025, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Agencia Nacional de Ciberseguridad, que autoriza la publicidad de alertas tempranas, avisos e información sobre riesgos e incidentes de ciberseguridad.
- Circular N° 711, de 2023, del Ministerio de Ciencias, que establece lineamientos sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) en el sector público de Chile, proporcionando directrices para una implementación ética, segura y transparente de estas tecnologías en servicios gubernamentales. Con el objetivo de asegurar que las aplicaciones de IA en el sector público se alineen con los valores de protección de derechos, transparencia y seguridad de la información, además de fomentar la eficiencia y mejorar la calidad de los servicios público.

4 ROLES Y RESPONSABILIDADES.

▪ Departamento Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

- Definir y establecer mecanismos de control para la entrega e intercambio de información electrónica con entidades externas, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información durante todo el proceso de intercambio.
- Implementar tecnologías y soluciones de seguridad adecuadas (como encriptación, firma digital, VPNs, etc.) para proteger la información intercambiada, conforme a los riesgos identificados y las mejores prácticas del sector.
- Establecer acuerdos y protocolos de seguridad con terceros (proveedores o entidades externas) para garantizar que los intercambios de información se realicen de acuerdo con los requisitos de seguridad de la organización.

▪ Encargado de Seguridad de la Información.

- Auditar el cumplimiento de esta política, realizando revisiones periódicas y análisis de riesgos asociados con los intercambios de información, asegurando que todos los intercambios sean realizados de acuerdo con las normas de seguridad establecidas.
- Gestionar incidentes de seguridad relacionados con los intercambios de información, coordinando la investigación, contención, resolución y comunicación de incidentes.

POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LOS INTERCAMBIOS DE INFORMACIÓN					
	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Nivel Central				
	MINISTERIO DE SALUD	ID: PS-NC-014	Versión: 3	Página 7 de 16	TLP:BLANCO

- Velar por la correcta aplicación de esta política, asegurando que las medidas de protección sean revisadas y actualizadas periódicamente, y que se implementen en todas las plataformas y procesos de intercambio de información.

▪ **Propietario de la información.**

- Autorizar o rechazar el intercambio de información bajo su responsabilidad en el Minsal, asegurando que solo se comparta información cuando sea necesario y con las partes adecuadas, y que se cumplan los requisitos de seguridad estipulados en la política.
- Aplicar las medidas de protección definidas en esta política, incluyendo la clasificación y etiquetado de la información, así como asegurarse de que los accesos y el intercambio se realicen dentro de los límites establecidos en la organización.
- Supervisar y revisar los intercambios de información para verificar que se realicen conforme a las políticas de seguridad, y a los términos de los acuerdos en cuyo marco se realicen y tomar medidas correctivas cuando sea necesario para mitigar riesgos o brechas de seguridad.
- Mantener registros detallados de los intercambios de información bajo su responsabilidad, asegurando su trazabilidad y auditabilidad en todo momento.
- Garantizar la seguridad y protección de los datos al término de convenios o acuerdos de intercambio cuando el destinatario no tenga autorización legal para su retención. Ello incluye la implementación de medidas de retorno o destrucción segura de los datos en soportes originales o copias en los sistemas del destinatario, garantizando que no se conserven datos innecesarios o sensibles después de la finalización de dichos acuerdos.

▪ **Usuarios.**

- Cumplir con lo establecido en esta política, incluyendo la utilización de herramientas y procedimientos seguros para el intercambio de información, y asegurando que toda la información compartida esté adecuadamente protegida.
- Reportar incidentes de seguridad relacionados con el intercambio de información, siguiendo los canales y procedimientos establecidos en la organización para la gestión de incidentes.
- No divulgar ni compartir información sensible o confidencial fuera de los canales autorizados, y utilizar los controles de acceso y medidas de protección establecidas para garantizar la seguridad de la información en todo momento.
- Participar en la formación continua sobre aspectos esenciales de seguridad de la información y las mejores prácticas para el manejo y el intercambio seguro de información.

5 MATERIAS QUE ABORDA.

- Seguridad de los servicios de red.
- Políticas y procedimientos de transferencia de información.

POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LOS INTERCAMBIOS DE INFORMACIÓN					
	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Nivel Central				
	MINISTERIO DE SALUD	ID: PS-NC-014	Versión: 3	Página 8 de 16	TLP:BLANCO

- Acuerdos de transferencia de información.
- Acuerdos de confidencialidad o no divulgación.

DIRECTRICES DE LA POLÍTICA.

5.1 Consideraciones generales.

El intercambio de información puede originarse por necesidades del propio Ministerio o por requerimiento del organismo externo o incluso de un particular. En todos los casos deberá analizarse y resolver sobre la autorización legal que faculte al Ministerio para comunicar la información y al requirente a realizar tratamiento de datos que solicita que se le transfieran.

Todo intercambio de información perteneciente al MINSAL con terceros, debe ser respaldado con un acuerdo de transferencia de información, conocidos como Términos y condiciones Generales o Convenios de Cooperación que incluya una cláusula de confidencialidad y/o no divulgación de la información proporcionada.

Los términos y condiciones específicas deben elaborarse atendiendo a la normativa que rij a cada tipo de información de que se trate y a las competencias legales tanto del emisor como el receptor de la información.

La operatividad del instrumento en el cual conste los acuerdos de transferencia de información le corresponde a los departamentos o áreas técnicas responsables del Ministerio.

5.2 Seguridad de los servicios de red.

En cualquier acuerdo relacionado con servicios de red, el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) del MINSAL debe garantizar la inclusión de mecanismos de seguridad robustos que definan claramente los niveles de servicio, los requisitos de administración, los acuerdos de confidencialidad y los derechos de auditoría.

Estos elementos deben ser monitoreados y verificados de manera periódica para asegurar su cumplimiento continuo con las medidas de seguridad establecidas.

En este contexto, se debe implementar una Red Privada Virtual (VPN) para las conexiones entre organizaciones, asegurando que el acceso esté protegido mediante firewalls que bloqueen intentos no autorizados. Además, se deben utilizar sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDS/IPS) para identificar y evitar posibles ataques en tiempo real.

Todos estos servicios deben alinearse con los estándares de seguridad definidos por el Ministerio de Salud, y su cumplimiento debe ser auditado regularmente para garantizar la protección efectiva de la información intercambiada.

POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LOS INTERCAMBIOS DE INFORMACIÓN					
	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Nivel Central				
	MINISTERIO DE SALUD	ID: PS-NC-014	Versión: 3	Página 9 de 16	TLP:BLANCO

5.3 Acuerdos de transferencia de información.

En este acápite se incluyen los contenidos mínimos que debe tener un acuerdo de transferencia de información, con independencia de la modalidad y tecnología prevista para su ejecución.

5.3.1.- Licitud de la transferencia de información.

En los acuerdos de intercambio de información, las instituciones participantes declararán las normas que les otorgue las competencias legales que le habilitan para generar la información y comunicarla a terceros y las atribuciones legales o el interés legítimo que habilita al receptor para acceder a la información de que se trate.

Adicionalmente se consignará los usos o la finalidad a las cuales se destinará la información y, en el caso que se prevea su transferencia a terceros, los antecedentes que permitan identificar a los destinatarios de la información.

5.3.2.- Detalles de la información que se transfiere.

Los acuerdos incluirán la identificación del tipo de información que será objeto de transferencia, con especificación de las condiciones de seguridad asociadas a cada una de las categorías de que se trate, a efectos de garantizar su integridad, confidencialidad y disponibilidad.

Adicionalmente, para cada tipo de datos se señalará el origen de los datos, con especificación de si se trata de una fuente de acceso público o privado.

5.3.3.- Establecimiento de las responsabilidades de las partes.

Los acuerdos que respalden las transferencias de información deberán definir la responsabilidad de las partes en la gestión de la información, estableciendo expresamente si el receptor tendrá el carácter de mandatario o procesador de datos o si al acceder a la información adquirirá la condición de responsable del tratamiento.

Si los datos se transfieren a un proveedor de servicios, en el contrato respectivo, deberán consignarse detalladamente las instrucciones respecto de los tratamientos de datos que se encargan.

5.3.3.- Antecedentes asociados a los datos que son objeto de transferencia.

Todo acuerdo de transferencia de información debe especificar el tipo de datos que serán intercambiados, incluyendo si se trata de información pública o privada, datos personales o datos sensibles.

Tratándose de datos sensibles y de información confidencial se establecerá la prohibición de ser utilizada fuera de la finalidad legítima que se haya establecido en el acuerdo y el deber de no divulgación.

Si la información confidencial o sensible que sea objeto de transferencia es de titularidad de un tercero, distinto de las partes entre las cuales se produce el

POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LOS INTERCAMBIOS DE INFORMACIÓN					
	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Nivel Central				
	MINISTERIO DE SALUD	ID: PS-NC-014	Versión: 3	Página 10 de 16	TLP:BLANCO

intercambio de información, (por ejemplo, datos de pacientes), se deben considerar además si las competencias legales del requirente le habilitan para tratar la información sin el consentimiento del titular o, en caso contrario, que debe acreditar que cuenta con el consentimiento correspondiente.

Adicionalmente, el acuerdo deberá especificar las acciones y obligaciones de las instituciones participantes del intercambio de datos para evitar la divulgación no autorizada de información durante y después de la vigencia del acuerdo.

5.3.4.- Finalidad legítima informada.

Los acuerdos incluirán la declaración de las finalidades legítimas en las que será utilizada la información y el compromiso de utilizarla de manera consistente con esa declaración, previendo que esta obligación será una condición esencial del acuerdo, cuyo incumplimiento facultará para ponerle término inmediato por parte del Ministerio de Salud.

Tratándose de datos sensibles e información confidencial, se detallará los usos permitidos y sujetos facultados para acceder a la información, prohibiendo cualquier uso no autorizado o ajeno a lo estipulado en el acuerdo, cuyo incumplimiento se considerará una infracción a una condición esencial del acuerdo.

5.3.5.- Calidad de datos y de procesos.

Los acuerdos establecerán los estándares de calidad de la información que sea objeto de transferencia, definiendo las responsabilidades de las partes en el cumplimiento de estándar definido.

En los acuerdos se consignará si los datos se transferirán nominados o si se aplicarán reglas de desidentificación (anonimización) o enmascaramiento (seudonimización) que permitan resguardar la identidad de sus titulares. En el caso de que se prevea la aplicación de técnicas de anonimización o de seudonimización, deberá preverse mecanismos de auditoría de procesos que permitan verificar que se cumpla esta condición.

Asimismo, se establecerán los estándares de calidad de procesos que garanticen la trazabilidad de los flujos de información durante todo el ciclo del dato, desde los originadores hasta los destinatarios finales, de forma tal que sea factible la auditabilidad del cumplimiento de las obligaciones de calidad de datos y estándares definidos de confidencialidad de la información.

5.3.6.- Condiciones de seguridad de la información.

Todo acuerdo de transferencia de información debe incluir la adhesión de los participantes a los términos establecidos en el Sistema de Seguridad de la Información del Minsal, de acuerdo con el texto que se encuentre vigente en cada momento, durante

POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LOS INTERCAMBIOS DE INFORMACIÓN					
	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Nivel Central				
	MINISTERIO DE SALUD	ID: PS-NC-014	Versión: 3	Página 11 de 16	TLP:BLANCO

toda la vigencia del acuerdo de que se trate. Adicionalmente, deberán incluirse, al menos las siguientes condiciones de seguridad:

- En todo acuerdo de transferencia de información debe asegurarse que se establezcan procedimientos que permitan hacer un seguimiento detallado de los distintos pasos del proceso desde el origen hasta el destino de la información, garantizando la no repudiación de las transacciones, es decir, que ninguna de las partes pueda negar haber enviado o recibido los datos.
- Dentro de las condiciones mínimas del acuerdo se debe incluir el derecho de MINSAL para auditar y monitorear las actividades relacionadas con el manejo de la información confidencial, asegurando el cumplimiento del acuerdo.
- Se debe definir un sistema de etiquetado para la información sensible o crítica, basado en TLP (Traffic Light Protocol), para este tipo de información, de manera que las partes involucradas comprendan de inmediato la clasificación de la información y los niveles de seguridad que se deben emplear en su conservación y procesamiento.
- Establecer las normas técnicas mínimas para el empaquetado, cifrado y transmisión de los datos, garantizando que la información esté protegida adecuadamente durante todo el proceso de transferencia. Estas normas deben incluir la compresión y cifrado de las bases de datos utilizando AES-256, así como el uso de protocolos de comunicación seguros, tales como HTTPS, SFTP y TCP/IP, todos protegidos mediante TLS 1.2 o superior.
- Incluir la implementación de autenticación mutua mediante certificados digitales y verificar la integridad de los datos a través de un hash SHA-256 antes de proceder con su procesamiento, asegurando así la protección y confidencialidad de la información en todo momento.
- En todo acuerdo se deben establecerse procedimientos específicos para la notificación e informe inmediato de cualquier incidente que afecte las condiciones de seguridad de la información, tales como los accesos indebidos, divulgación no autorizada o fuga de información.
- En los casos que la transferencia incluya datos seudonimizados, se debe prever un canal seguro para la comunicación de la información que permita la re-identificación.
- Para el tránsito de la información, establecer las garantías y condiciones de seguridad para el almacenamiento y depósito de la información durante el proceso de transferencia, asegurando que los datos estén protegidos frente a accesos no autorizados y pérdida de integridad. Adicionalmente, disponer los medios que permitan asegurar que se mantenga una cadena de custodia clara y trazable para la información mientras se encuentra en tránsito, desde el origen hasta el destino, garantizando que no sea manipulada ni se vea comprometida por un incidente de seguridad.

POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LOS INTERCAMBIOS DE INFORMACIÓN					
	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Nivel Central				
	MINISTERIO DE SALUD	ID: PS-NC-014	Versión: 3	Página 12 de 16	TLP:BLANCO

- Establecer niveles adecuados de control para garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso a la información durante su transferencia, protegiendo la confidencialidad, usando protocolo de transferencia segura (SFTP), limitaciones de privilegios por roles, autenticación multifactor (MFA), registro de actividades y determinación de un tiempo determinado por el cual la información se encontrará disponible.

5.3.6.- Propiedad y retención de la información.

Los acuerdos deben regular expresamente el régimen de propiedad de la información y restricciones de divulgación, especificando si se trata de secretos comerciales o industriales o información protegida por derechos de propiedad intelectual.

Asimismo, deberá regularse si los productos que se elaboren con dicha información estarán sujetos a algún régimen de propiedad específico o si será facultad del receptor determinarlo a su arbitrio.

Adicionalmente deben detallar las medidas que deben tomarse al finalizar el acuerdo, ya sea para la devolución o destrucción de la información confidencial asegurando su eliminación segura y verificable o si el receptor se encuentra facultado para retener la información.

5.3.7.- Responsabilidad.

Todo acuerdo de transferencia de información establecerá los resguardos específicos que permitan asegurar la responsabilidad de las partes, previendo las acciones correctivas, sanciones y medidas legales que se aplicarán en caso de incumplimiento del acuerdo, incluyendo penalizaciones económicas o acciones judiciales.

A estos efectos se establecerá que la responsabilidad por la calidad de los datos y procedimientos de acceso a los mismos, además de la calificación sobre las competencias legales del requirente serán del originador, mientras que la responsabilidad por el uso posterior de los datos y del cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad serán del receptor de la información.

5.3.8.- Revisión de los acuerdos.

Los acuerdos de intercambio de datos deberán revisarse al menos una vez al año para verificar que sus términos se adecúen a la normativa vigente en cada momento y las políticas de seguridad de la información del MINSAL.

POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LOS INTERCAMBIOS DE INFORMACIÓN					
	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Nivel Central				
	MINISTERIO DE SALUD	ID: PS-NC-014	Versión: 3	Página 13 de 16	TLP:BLANCO

5.4 Políticas y procedimientos de transferencia de información.

5.4.1 Directrices generales.

La transferencia de información puede llevarse a cabo a través de diversos canales de comunicación, incluyendo el correo electrónico, llamadas de voz, videoconferencias y otras formas de intercambio electrónico.

Cualquiera sea la modalidad empleada, la transferencia de información debe cumplir con los estándares de seguridad requeridos para el tratamiento de datos sensibles y garantizar la protección de la confidencialidad e integridad de la información.

Para proteger la información contra malware (software malicioso), todos los intercambios de información a través de canales electrónicos deben seguir las directrices y procedimientos establecidos en el “Procedimiento contra código malicioso” del Ministerio de Salud, garantizando que se realicen verificaciones de seguridad previas, como el escaneo de virus y malware, antes de permitir la transferencia de datos.

Cualquier servicio o acuerdo relacionado con la transferencia de información debe adherirse a los términos previstos en los documentos que integran el Sistema de Seguridad de la Información del Minsal, con el fin de garantizar la trazabilidad de las transferencias, evitar el repudio de las transacciones y proteger la información contra los riesgos de interceptación, acceso no autorizado, copia no autorizada, modificación ilícita, enrutamiento incorrecto, destrucción o denegación de servicio.

Esto incluye la implementación de niveles de control de acceso adecuados para garantizar que solo las personas autorizadas puedan acceder a la información y los datos durante su transferencia.

Asimismo, es crucial que las conversaciones confidenciales no se realicen en espacios públicos, oficinas abiertas o ambientes inseguros, ni a través de canales de comunicación que no ofrezcan mecanismos de seguridad que no aseguren la confidencialidad de los datos, tales como encriptación de las señales y control de accesos al canal de comunicación.

Los usuarios deben hacer uso de plataformas seguras y de comunicaciones cifradas para garantizar la protección de la información sensible en todo momento.

5.4.2 Intercambio de Información Manual.

El intercambio de información manual sólo debe utilizar los servicios de correos autorizados en el MINSAL, en forma certificada, para controlar su eventual trazabilidad.

De ser entregada por mano, debe ser de forma personal al destinatario en un sobre sellado y su entrega debe quedar registrada.

POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LOS INTERCAMBIOS DE INFORMACIÓN					
	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Nivel Central				
	MINISTERIO DE SALUD	ID: PS-NC-014	Versión: 3	Página 14 de 16	TLP:BLANCO

Los soportes deberán estar protegidos de accesos indebidos a través de sistemas de encriptación o de claves, las cuales se entregarán a través de medios seguros.

5.4.3 Intercambio vía correo electrónico institucional.

Es de responsabilidad del emisor del mensaje adoptar los resguardos que le permitan determinar que el destinatario del mensaje tenga atribuciones para acceder a la información que se comunica a través de este canal. Adicionalmente, es de su responsabilidad incluir medidas de seguridad tales como encriptación o clave a los archivos que contengan información confidencial, a fin de evitar que ésta quede expuesta a accesos indebidos. En este caso, las claves de acceso deberán entregarse al destinatario a través de un canal seguro, de preferencia presencial o a través de llamada telefónica cifrada.

La encriptación o asignación de claves debe cumplir con los estándares de seguridad aprobados por el Ministerio, asegurando que la confidencialidad de la información esté protegida en todo momento. La encriptación debe garantizar que la información contenida en los archivos no sea accesible para personas no autorizadas, tanto durante el tránsito como al momento de su recepción.

Toda información enviada desde el Ministerio a través de correos electrónicos deberá incluir, en su pie de página, una advertencia clara sobre el uso y las autorizaciones necesarias para su tratamiento. En el caso de información sensible o crítica, podrá aplicar el Traffic Light Protocol (TLP) para clasificar adecuadamente su nivel de difusión. Esta advertencia deberá especificar que la información es confidencial y solo debe ser utilizada por el destinatario autorizado.

El receptor del mensaje será responsable de la protección y el uso adecuado de la información que recibe, haciéndose cargo de su cuidado.

Queda prohibido el reenvío automático de correos electrónicos a direcciones externas, con el fin de evitar la difusión no controlada de información confidencial o sensible. Tratándose del reenvío manual, debe realizarse con un análisis previo de los riesgos asociados y cumpliendo con las políticas de seguridad y privacidad definidas por el Ministerio.

5.4.4 Interoperación entre sistemas.

En la implementación de los acuerdos de intercambio de información a través de la interoperabilidad entre los sistemas del Ministerio de Salud (MINSAL) y los organismos externos, deberán adoptarse los siguientes resguardos técnicos y administrativos:

- Identificación de los Sistemas que interoperarán: especificar claramente las plataformas, aplicaciones y herramientas tecnológicas que estarán conectadas, asegurando que ambas partes cuenten con infraestructura compatible y que cumpla con los estándares de seguridad requeridos.

POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LOS INTERCAMBIOS DE INFORMACIÓN					
	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Nivel Central				
	MINISTERIO DE SALUD	ID: PS-NC-014	Versión: 3	Página 15 de 16	TLP:BLANCO

- Procedimiento de intercambio de información: incluyendo la definición de los procedimientos para la transferencia, la integridad y la protección de la información, así como la forma en que se gestionarán incidentes de seguridad.
- Costos asociados con la implementación y mantenimiento de la interoperabilidad, y cómo serán distribuidos entre las partes involucradas.
- Responsabilidades claramente asignadas a cada parte en cuanto al manejo de la información y la seguridad de los sistemas, asegurando que ambas partes sean responsables de cumplir con las normativas y estándares de protección de datos.
- Estándares de seguridad que deben ser implementados y mantenidos durante la interoperación, garantizando que tanto el intercambio de datos como la conectividad entre sistemas estén protegidos contra accesos no autorizados, modificaciones o pérdida de datos.
- Establecer las normas técnicas necesarias para registrar, almacenar y leer la información o el software durante la transferencia, garantizando la compatibilidad y seguridad de los sistemas involucrados.

5.5 Restricciones y prohibiciones.

El intercambio de información sensible a través de teléfonos o mensajería electrónica (incluyendo aplicaciones de mensajería instantánea) no está permitido. Estos medios no proporcionan los niveles adecuados de seguridad para proteger la confidencialidad e integridad de la información sensible, y podrían ser vulnerables a interceptaciones o accesos no autorizados.

6 MECANISMO DE DIFUSIÓN.

La comunicación de la presente política se efectuará de manera que el contenido de la documentación sea accesible y comprensible para todos los usuarios, a lo menos se deberá hacer difusión mediante los siguientes canales:

- Publicación en la intranet de Minsal <http://isalud.minsal.cl/>
- Correo informativo.
- Publicación en el sitio web de Minsal http://www.minsal.cl/seguridad_de_la_informacion/

7 PERÍODO DE REVISIÓN.

La presente política deberá ser revisada cada dos años o cuando ocurran cambios significativos para garantizar que:

- Sigue siendo adecuado para su propósito y preciso.

POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LOS INTERCAMBIOS DE INFORMACIÓN					
	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – Nivel Central				
	MINISTERIO DE SALUD	ID: PS-NC-014	Versión: 3	Página 16 de 16	TLP:BLANCO

- Refleja los cambios en las tecnologías.
- Está alineado con la legislación vigente, los estándares internacionales y las mejores prácticas.

8 EXCEPCIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA.

En situaciones excepcionales, el Jefe de Departamento TIC, el CISO o el Comité de Seguridad de la Información tendrán la facultad de evaluar y establecer condiciones específicas para la excepción al cumplimiento de las directrices establecidas en esta política, siempre que tales excepciones no infrinjan la legislación vigente ni comprometan la seguridad de la información.

Cada excepción deberá ser debidamente documentada, y se deberá iniciar un proceso de revisión de la política en el que se determinará si es necesario incorporar directrices adicionales o realizar modificaciones específicas.

9 HISTORIAL Y CONTROL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Pág. o Sección modificada	Motivo del cambio
00	Agosto 2014	Todas	Creación del documento
01	Octubre 2016	Puntos: 1 al 4 Puntos: 5.1 al 5.5 Se incluyen los puntos 7 y 8	Actualización de la normativa de referencia, se incluyen controles a la política.
02	Julio 2020	Todas	Actualización del documento a la normativa vigente
03	Diciembre 2024	Pag 4, 5, 6,9, 12, 13, 14 Normativa ISO 27002:2022, Responsabilidades, Leyes y decretos, Directrices generales, Periodo revisión Responsabilidades, Excepciones.	Actualización a norma ISO 27002:2022